

1501399-19.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013890/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22471594 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 253/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2013890 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501399-19.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501399-19.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013890/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22471594 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 253/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2013890 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUSTAVO DE VASCONCELOS LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

LUIZ GUSTAVO DE VASCONCELOS LIMA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 16 de janeiro de 2022, por volta das 07 horas, na Avenida Chapada Velha de Minas, Vila Andrade, nesta Comarca, o acusado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, um

aparelho celular Samsung, avaliado no importe de R\$700,00 (setecentos reais), de propriedade da vítima Iclélia dos Santos.

Recebida a denúncia em 8 de fevereiro de 2022 (fls. 77/78), o réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 86/91).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade do roubo restaram comprovadas nos autos e as provas produzidas em juízo incriminam o réu.

Interrogado, o réu confessou a prática do delito.

A testemunha Adonys Pereira de Souza, policial militar, relatou, em juízo, que estava voltando para casa quando na Rua Chapada de Minas, viu dois indivíduos sem capacetes numa moto. Quando eles saíram, conseguiu visualizar a vítima. Encostou perto dela, indagando se ela fora roubada e ela começou a chorar, dizendo que sim. Foi ao encalço dos indivíduos e conseguiu alcançá-los. O garupa desembarcou da moto, o condutor empreendeu fuga. Desceu do veículo e determinou que o réu deitasse no chão, solicitando apoio. Chegaram viaturas de apoio. O réu tentou dispensar o celular da vítima, mas este foi recuperado e devolvido a ela no DP. Informalmente, o acusado admitiu a prática do roubo. Em nenhum momento, a testemunha perdeu os indivíduos de vista. Reconheceu o réu como sendo a pessoa por ele abordada, principalmente por causa de uma tatuagem de lágrima no rosto. Na fase inquisitorial, prestou depoimento, dizendo que "trafegava pela Rua Chapada Velha quando viu dois indivíduos em uma motocicleta de cor cinza, sem placas, cometendo assalto a vítima Icleia dos Santos que estava que também trafegava nesta rua. Que ao avistar a cena, parou próximo à Icleia e perguntou-lhe o que havia ocorrido e esta disse que acabara de ser assaltada, e que os dois indivíduos levaram o seu celular e fugiram em direção a Rua José da Silva Ribeiro. Que pediu apoio ao 190, e fez o retorno para ir ao encalço deles e por eles estarem em baixa velocidade, conseguiu alcançá-los (na Rua José da Silva Ribeiro) primeiro que a viatura que veio dar apoio. Que deu ordem de parada a eles e o condutor da motocicleta parou e o garupa, Luiz Gustavo de Vasconcelos Lima, saltou da motocicleta. Que nesse instante, o condutor da motocicleta empreendeu fuga, largando o comparsa. Que deu ordem para Luiz se deitar no chão e ele jogou o celular roubado na calçada e se deitou. Que a viatura M-16106 compareceu no local apoiando o depoente. Que diante do ocorrido, a viatura conduziu Luiz até esta Distrital para a apreciação da autoridade policial. Ressalta que foram usadas algemas para preservar a integridade física da equipe ocupante da VTR-M16106 e devido ao risco de fuga e que os pertences de Luiz foram entregues a sua genitora que compareceu na Delegacia".

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Thales Helil Nogueira Soares dizendo ter prestado apoio a seu colega Adonys, que havia presenciado o crime e efetuado a prisão do réu.

A ofendida Icleia dos Santos reconheceu, em juízo, o réu. Relatou que estava de folga no dia dos fatos. Passaram dois rapazes de moto na Avenida, que retornaram, colocando a moto na guia, simulando que estava armado e exigiu-lhe o celular. Foi o réu, garupa da moto, que deu a voz de assalto e realizou a subtração. Na sequência, apareceu um rapaz de carro vermelho, perguntando se ela tinha sido roubada. Conseguiu recuperar o celular na Delegacia de Polícia. Quando prestou declarações na fase de inquérito policial disse que "estava voltando para sua casa, trafegando na Avenida Chapada velha de Minas quando foi surpreendida por dois indivíduo magros que estavam em uma motocicleta e param no seu lado e anunciaram o roubo, dizendo que não era para esconder o celular, pois já haviam visto e que era para lhes entregar. Que entregou a eles o aparelho e logo em seguida em uma pessoa apareceu e perguntou o que havia ocorrido. Que, chorando, contou o fato e a pessoa que se identificou como sendo policial militar. Que ele foi tentar encontrar os

assaltantes, seguindo na direção da Rua José da Silva Ribeiro. Que após o fato, seguiu para sua casa e, horas depois, sua irmã recebeu uma ligação informando que haviam encontrado seu aparelho celular e que estava nesta Distrital. Nesta Delegacia foi informada que um dos assaltantes foi capturado e foi perguntado a declarante se esta tinha condições de realizar o reconhecimento pessoal e informa que não consegue, porque foi tudo muito rápido e quase não olhou para o rosto deles. Informa que recebeu seu aparelho roubado pelos assaltantes nesta Delegacia" (fls. 4).

A prova colhida é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de roubo descrito na denúncia.

Não obstante o esforço do combativo Defensor, verifica-se que a prova se mostrou suficiente para a demonstração de ter sido o réu um dos autores do delito que se lhe imputa.

Não se cogita de tentativa, uma vez que houve efetiva inversão da posse, tanto que a vítima apenas recuperou seu celular no DP.

Houve em juízo reconhecimento pessoal pela vítima.

Caracterizado o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Na primeira fase fixo a pena-base não é acrescida eis que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis notadamente diante da primariedade do réu (fls. 73/74).

Pena-base, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, a despeito das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, estas não têm o condão de estabelecer a pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal.

Na terceira fase, pelo concurso de agentes, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), passando a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Não se verificam causas de diminuição.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 13 (treze) dias-multa, no piso.

O regime inicial é o fechado, em virtude da gravidade e natureza do delito, uma vez que o réu praticou crime de roubo, o qual é grave, causa enorme intranquilidade social e é responsável por fazer de São Paulo uma das cidades mais violentas e perigosas do mundo, impondo-se a fixação de regime mais rigoroso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu LUIZ GUSTAVO DE VASCONCELOS LIMA, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, por incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Ausentes motivos para a decretação da prisão preventiva, faculta-se eventual recurso em liberdade.

Notifique-se a vítima quanto ao presente desfecho.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário à execução da pena e a produção de efeitos da sentença penal condenatória.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 1 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA